

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 23/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de: Nueva línea subterránea de media tensión 20 kV (alimentador) desde la subestación Cabanillas hasta el centro de reparto CR3 Mercadal, en los términos municipales de Cabanillas del Campo y Guadalajara (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST054. [2026/4918]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, se incoa el expediente 2023DIST054.

Vista la solicitud y documentación que le acompaña, así como la tramitación ambiental practicada, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 28 de noviembre de 2023, tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 4593879, la documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El titular de la solicitud es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, actuando en su tramitación la mercantil Hemag, S.A. en virtud de encomienda de gestión integral, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Layna Serrano, 2, CP 19002, Guadalajara. El proyecto técnico, de fecha octubre de 2023, fue suscrito por técnico competente, Ingeniero Técnico Industrial colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.

Segundo. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dio traslado de la separata del proyecto a las Administraciones, organismos y empresas de servicio público identificados como afectados, remitiéndose dicha separata en las siguientes fechas:

- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo: remitida el 25 de abril de 2024 (registro de salida n.º 414586).
- Ayuntamiento de Guadalajara: remitida el 25 de abril de 2024 (registro de salida n.º 414616).
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana): remitida el 29 de abril de 2024 (registro REGAGE24s00031168253).
- Consejería de Fomento (Dirección General de Carreteras y Transportes): remitida el 25 de abril de 2024 (anotación interna n.º 33072).
- Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Vías Pecuarias / Medio Natural): remitida el 25 de abril de 2024 (anotación interna n.º 33104).
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura): remitida el 25 de abril de 2024 (anotación interna n.º 33082).
- Confederación Hidrográfica del Tajo: remitida el 25 de abril de 2024 (registro REGAGE24s00030422650).
- ADIF: remitida el 25 de abril de 2024 (registro de salida n.º 414560).
- Comunidad de Regantes del Canal del Henares: remitida el 25 de abril de 2024 (registro de salida n.º 414651).
- Nedgia: remitida el 25 de abril de 2024 (registro de salida n.º 414893).

Tercero. De las consultas practicadas se ha recibido contestación de los siguientes organismos, en los términos que se indican:

- ADIF: contestó mediante informe sectorial de 7 de octubre de 2024, favorable a la viabilidad de la actuación en relación con el paralelismo con la línea férrea Madrid-Chamartín-Barcelona-Estació de França (P.K. 53+868 a 54+111), sin perjuicio de la autorización específica exigible conforme a la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha: contestó mediante informe de 7 de octubre de 2024, de conformidad y con condicionado técnico, en relación con la afección a la Autopista R-2 y a la carretera N-320.
- Ayuntamiento de Guadalajara: contestó el 2 de mayo de 2024 (registro de entrada n.º 1624900), remitiendo el informe correspondiente.

- Consejería de Desarrollo Sostenible (Servicio de Vías Pecuarias): contestó el 30 de abril de 2024, con informe de conformidad y condicionado técnico en relación con la ocupación de la Vereda de la Senda Galiana, la Vereda de la Cañadilla y el descansadero afectados.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: contestó el 28 de abril de 2025, con informe de conformidad y condicionado técnico en relación con el cruzamiento del Arroyo de Cabanillas y la zona de policía del dominio público hidráulico.
- Comunidad de Regantes del Canal del Henares: emitió informe de oposición motivada el 10 de mayo de 2024, condicionando su conformidad a la subsanación de diversos extremos, y posteriormente, examinada la documentación complementaria, informe de 17 de diciembre de 2025 por el que se autoriza la solicitud de ejecución de la línea, condicionado a la ejecución del cruzamiento del canal mediante bandeja metálica adosada a puente existente, en sustitución de la perforación horizontal dirigida inicialmente proyectada, conforme al plano de detalle aportado.

Cuarto. No consta que hayan remitido contestación a la separata el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, la Consejería de Fomento (Dirección General de Carreteras y Transportes) y Nedgia, por lo que, de conformidad con el artículo 9.3.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, transcurrido el plazo de veinte días desde la remisión de la separata sin que dichos organismos y empresa hayan formulado oposición o condicionado, se entiende su conformidad con la autorización de la instalación.

Quinto. Por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se emitió informe favorable de 7 de junio de 2024 en el seno de las consultas practicadas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, condicionado a la realización de un control arqueológico intensivo y diario durante las obras en el tramo correspondiente al término municipal de Guadalajara, condicionante que se incorpora a la presente Resolución.

Sexto. El titular de la instalación prestó su conformidad a la totalidad de los condicionados técnicos recibidos mediante escrito de 1 de diciembre de 2025.

Séptimo. El procedimiento se ha sometido al trámite de información pública previsto en el artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (disposición n.º 20252269, de 8 de abril de 2025), sin que conste la presentación de alegaciones durante el plazo legalmente establecido.

Octavo. Tramitación ambiental.

El proyecto, conforme al Anexo II, grupo 4, apartado b), de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada (expediente PRO-GU-24-0742), iniciado mediante solicitud del órgano sustantivo de 24 de abril de 2024 y documento ambiental aportado por el promotor.

Practicadas las consultas a las Administraciones públicas, organismos y entidades afectadas previstas en el artículo 53 de la Ley 2/2020, y analizada la documentación conforme a los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Delegación Provincial dictó Resolución de 19 de junio de 2024 por la que se formuló informe de impacto ambiental, determinando que no es necesario sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias señaladas en dicha Resolución, relativas, entre otras materias, a la protección de la fauna y flora silvestre y de los hábitats de interés comunitario presentes en el entorno del Arroyo de Cabanillas, a la proximidad de la Zona de Especial Protección para las Aves “Estepas Cerealistas de la Campiña” (ES0000167), a la protección del dominio público hidráulico y de las vías pecuarias afectadas, a la gestión de residuos y a la protección del suelo, de la atmósfera y contra el ruido.

Noveno. Con fecha 28 de abril de 2026 se emitió requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud (registro de salida 472120), notificado el 30 de abril de 2026, interesando la justificación o, en su caso, la subsanación, en relación con la modificación introducida en el método de cruzamiento del Canal del Henares respecto del inicialmente proyectado.

Décimo. Con fecha 21 de mayo de 2026, tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 1997869, escrito de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. por el que se aporta la autorización de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares antes referida y se justifica que la sustitución del método de cruzamiento, sin alteración del trazado, la tensión, la potencia ni el resto de características básicas de la instalación, no constituye una modificación sustancial del proyecto a los efectos del artículo 17 del Decreto 80/2007, de 19 de junio.

Undécimo. De la solicitud presentada y de la documentación aportada, incluida la relativa al cambio de método de cruzamiento del Canal del Henares, se ha emitido informe técnico favorable por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se concluye que la modificación introducida no resulta sustancial y que el proyecto cumple los requisitos técnicos y administrativos exigibles para el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. Conforme al artículo 3.1.b) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, la instalación se clasifica en el grupo segundo, al no haberse solicitado la declaración de utilidad pública y no resultar el proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, sino a evaluación de impacto ambiental simplificada conforme al Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero. La tramitación de la autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución se ha realizado de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 y 13.2 del citado Decreto, incluyendo el trámite de información pública previsto en su artículo 9.2.a), al no resultar de aplicación al presente expediente ninguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 13.3.

Cuarto. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, y a la vista del informe técnico favorable referido en el antecedente de hecho undécimo, la sustitución del método de cruzamiento del Canal del Henares, sin alteración del trazado, la tensión, la potencia ni el resto de características básicas del proyecto, no constituye una modificación sustancial de la instalación, por lo que no resulta necesario someter dicho cambio a nuevo trámite de información pública ni a nueva solicitud de autorización.

Quinto. De conformidad con el artículo 9.1 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, en relación con el artículo 52 y siguientes de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el otorgamiento de la presente autorización administrativa previa queda condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la Resolución de impacto ambiental de 19 de junio de 2024 (expediente PRO-GU-24-0742), que se incorpora a la presente Resolución como condicionado ambiental de obligado cumplimiento.

Sexto. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09; y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de "Nueva línea subterránea de media tensión 20 kV (alimentador) desde la subestación Cabanillas

hasta el centro de reparto CR3 Mercadal”, en los T.M. de Cabanillas del Campo y Guadalajara (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST054, lo que supone el reconocimiento a la empresa autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.

Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y queda condicionada al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la Resolución de impacto ambiental de 19 de junio de 2024 (expediente PRO-GU-24-0742).

2. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de “Nueva línea subterránea de media tensión 20 kV (alimentador) desde la subestación Cabanillas hasta el centro de reparto “CR3 Mercadal””, en los T.M. de Cabanillas del Campo y Guadalajara (Guadalajara), con número de expediente 2023DIST054, con las características básicas siguientes:

Nueva Línea Subterránea de Alta Tensión.	
Nº Expediente:	2023DIST054
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Ubicación:	Cabanillas del Campo y Guadalajara (Guadalajara)
Año:	2023
Tipo de instalación:	Subterránea
Tipo de conductor:	HEPRZ-1 12/20 kV 3(1x400) mm² Al + H16
N.º de circuitos:	1
Tensión:	20.000 V
Longitud:	9.030 metros
Origen (Coordenadas UTM ETRS89):	Subestación “ST Cabanillas Campo (3267-T)” - X: 478.751, Y: 4.496.199
Fin (Coordenadas UTM ETRS89):	Centro de Reparto “CR3 Mercadal” – X: 483.632, Y: 4.499.027
Otras características:	Instalación intercalada: Centro de Reparto “CR Las Largas”. Presupuesto total: 873.101,88 €.

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

1. La Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2. La Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
3. La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
4. La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes y condicionados técnicos que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado, y en particular los emitidos por ADIF, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, la Consejería de Fomento, el Servicio de Vías Pecuarias, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Regantes del Canal del Henares y Nedgia. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
5. El cruzamiento del Canal del Henares se ejecutará mediante bandeja metálica adosada al puente existente, conforme al plano de detalle aportado y a las condiciones técnico-jurídicas establecidas en la autorización de la

Comunidad de Regantes del Canal del Henares de 17 de diciembre de 2025, debiendo el titular suscribir con dicha Comunidad el correspondiente acuerdo de ocupación con carácter previo al inicio de las obras en el canal y en los terrenos de su camino de servicio.

6. El titular deberá dar cumplimiento a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la Resolución de impacto ambiental de 19 de junio de 2024 (expediente PRO-GU-24-0742), y en particular a las relativas a la protección de la fauna y flora silvestre y de los hábitats de interés comunitario del entorno del Arroyo de Cabanillas, a la proximidad de la Zona de Especial Protección para las Aves □Estepas Cerealistas de la Campiña□ (ES0000167), a la protección del dominio público hidráulico y de las vías pecuarias afectadas, y a la gestión de residuos y protección del suelo, la atmósfera y contra el ruido.

7. En el tramo de las obras correspondiente al término municipal de Guadalajara, deberá realizarse un control arqueológico intensivo y diario de los movimientos de tierras, a cargo de profesional de la Arqueología autorizado por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, conforme al condicionado establecido por el Servicio de Cultura.

8. El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

9. Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

10. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

11. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

12. Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

13. El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.

14. Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.

15. Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (RAT-LAT) y sus ITC-LAT 01 a 09; y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excm. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU> (apartado "Tramitación Online")

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 23 de junio de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA